- **Bảo đảm.** Trong khi thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ, chúng tôi bảo đảm sẽ hành động một cách cẩn thận, trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật, các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.
- **Bảo mật.** Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin do Quý Công ty cung cấp và các thông tin có liên quan. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi việc cung cấp thông tin là thể theo yêu cầu của các nhà chức trách có thẩm quyền theo luật định.
- **Giải quyết tranh chấp.** Mọi tranh chấp có liên quan đến Hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được giải quyết trước hết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Trong trường hợp không thương lượng được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra còn phân biệt công việc trong và ngoài hợp đồng.

**Câu 4 (1 đ): Phân tích rủi ro của dự định này.**

HT không có chức năng cho vay lấy lãi suất. Vì vậy sẽ phức tạp nếu có tranh chấp ra tòa.

**Câu 5 (1.5 đ): Luật sư có đề xuất giải pháp nào khác có lợi hơn ?**

- Có tài sản, hàng hóa cấn trừ nợ.
- Giảm thời hạn vay từ 3 năm xuống còn 2 năm (tăng số tiền và trả định kỳ).

**Câu 6 (1.5 đ): Xác định các tài liệu đề nghị khách hàng cung cấp. Tại sao luật sư lại yêu cầu khách hàng cung cấp những tài liệu đó ?**

- Hợp đồng số 01/HĐMB.
- Hợp đồng vay nợ số 29/HĐ-VT02

Hai HĐ trên nhằm xác định đúng sự việc thực tế có xảy ra.

Việc gợi lại sự việc và liệt kê các tài liệu cũng như đề nghị khách hàng cung cấp mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, nó giúp khách hàng có một cái nhìn toàn diện về toàn bộ vụ việc. Thứ hai, trong một chừng mực nào đó, cũng giống như việc tuyên một bản án, ý kiến pháp lý của luật sư phải dựa trên các sự kiện mà khách hàng cung cấp, nếu khách hàng cung cấp thông tin sai hoặc thiếu có thể làm cho ý kiến pháp lý bị sai lệch. Vì vậy, việc nêu tóm tắt sự việc và liệt kê các tài liệu khách hàng cung cấp còn nhằm giới hạn trách nhiệm của luật sư.

**Câu 7 (1 đ): Phân tích của luật sư về khả năng đòi nợ đối với vụ việc này.**

- Thời hiệu khởi kiện còn (HĐ vay ngày 21/3/X+1, ngày dự kiến khởi kiện tháng 4/X+2)
- Số tiền nợ là có thật.
- Khả năng thắng kiện cao.

**Câu 8 (1 đ): Theo luật sư, rủi ro đó là gì ? Luật sư hãy xác định phương án khởi kiện khả thi.**

- Rủi ro: Khả năng thanh toán.
- Khởi kiện: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Phong tỏa, kê biên tài sản.

**Câu 9 (1 đ): Kinh nghiệm luật sư rút ra cho khách hàng từ thực tiễn này.**

Khả năng thanh toán của khách hàng khi tới hạn.

## ĐỀ 45: LS.TVPL/HPTN-45/240

C«ng ty hç trî ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã ®Þa chØ t¹i 121/126 NguyÔn ThiÖn ThuËt, QuËn 3, TP Hả ChÝ Minh (gäi t¾t tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Seda) t×m ®Õn V¨n